

1500909-62.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2072048/2020 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500909-62.2020.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500909-62.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2072048/2020 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 10571951 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 178/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2072048 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 178/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2072048 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 178/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2072048 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 178/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

THIAGO RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006. Consta na denúncia que no dia 16 de março de 2020, por volta das 12h30min, na confluência da Rua Iguapé com a Avenida Monsenhor Albino,

nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP trazia consigo drogas, consistentes em 2 (dois) eppendorff's de crack, a fim de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial acostado às fls. 10/12.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, o denunciado trazia consigo as drogas mencionadas, para comércio ilegal com terceiros, quando foi surpreendido pela Polícia Militar. Policiais militares efetuavam diligências pelo bairro Jardim Bom Pastor, em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita. Ao abordá-lo, foi encontrado em sua posse um saquinho plástico, o qual guardava 2 (dois) eppendorff's de crack, bem como a quantia de R\$141,00 (cento e quarenta e um reais) em notas diversas. Indagado, informou que é morador de rua e, para sustentar o vício, pratica a traficância.

Denúncia (fls. 51/53).

Defesa prévia (fls. 94/98).

Mantida a prisão preventiva (fls. 102/103).

Recebimento da denúncia (fl. 114).

Libertado por decisão de HC (fls. 150/158 e 159/160)

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, observando os maus antecedentes, reincidência e a confissão (fls. 325/326).

A defesa pleiteou a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para porte para consumo próprio, ou fixação de pena para o patamar mínimo (fls. 325/326).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

Desnecessária a realização de exame de dependência de drogas, visto que nada há nos autos a indicar a falta de capacidade de entendimento do caráter ilícito de sua conduta, pelo contrário, o réu descreveu que brigou com seus familiares, veio para Catanduva, conheceu uma pessoa que o apresentou na "biqueira de drogas", quando passou a vender o entorpecente. Logo, fácil concluir que tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha S.R.A. (fl. 02), policial militar, disse que efetuavam patrulhamento de rotina, no Bairro Bom Pastor, cruzamento da Rua Iguape com a Avenida Monsenhor Albino (conhecido ponto de venda de drogas) quando abordaram o autuado Thiago

Rodrigo Alves de Oliveira, que trazia consigo um saquinho plástico contendo 02 pinos de crack e a quantia de R\$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) em notas diversas. Questionado a respeito dos fatos, o mesmo informou que é morador de rua e estava praticando a traficância para sustentar seu vício. Diante dos fatos foi emanada voz de prisão para Thiago Rodrigo Alves de Oliveira e citados seus direitos constitucionais.

A testemunha J.A.F.L. (fl. 03), policial militar, disse que efetuavam patrulhamento de rotina, no Bairro Bom Pastor, cruzamento da Rua Iguape com a Avenida Monsenhor Albino quando abordaram a pessoa de Tiago Rodrigo Alves de Oliveira, que trazia consigo 02 pinos de crack e a quantia de R\$ 141,00 em notas diversas. Thiago informou que é morador de rua e estava praticando a traficância para sustentar seu vício.

O acusado T.R.A.O. (fl. 04) disse que é dependente químico de crack e na data de hoje, estava praticando a traficância para manter seu vício. Estava com a quantia de 02 pinos de crack e cerca de cento e quarenta reais, quando foi abordado por policiais militares. Que foi tratado com urbanidade pelos policiais que efetuaram sua prisão.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram nos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01); Boletim de Ocorrência (fls. 06/07); Auto de Exibição e Apreensão (fl. 08); Laudo de Constatação (fls. 10/12) e Exame Químico Toxicológico (fls. 55/57).

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

A busca pessoal exige fundada suspeita.

O RHC 158580 / BA é bem ilustrativo: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência".

A excepcionalidade da conduta policial está fincada na justa causa, em especial pela necessidade de imediata cessação da conduta criminosa.

Observa-se que a busca pessoal não se aperfeiçoou apenas e tão somente em razão do tirocínio policial, mas também porque a conduta do réu era suspeita, uma vez que estava parado em ponto de venda de drogas, o que justificou a medida.

De se concluir, assim, que não se tratou de medida ilegal e abusiva, sob o nefasto pretexto de averiguação discriminatória, motivo pelo qual se afasta a tese da ilegalidade.

No mais, houve a produção de prova em juízo:

A testemunha J.A.F.L., policial militar, disse que o fato ocorreu no bairro Bom Pastor. Ele tinha em seu poder duas porções de crack e notas diversas de dinheiro. Ele admitiu que estava vendendo a droga.

O acusado T.R.A.O. disse que estava vendendo droga. É usuário há mais de 13 anos. É de Olímpia e estava brigado com seus familiares e parou em Catanduva. Conheceu um rapaz que o levou na biqueira. Recebeu um convite e começou a traficar. A droga era sua mesmo. Está preso por tráfico de entorpecente ocorrido na Comarca de Olímpia. Não recebia dinheiro, mas droga em troca da venda. Sabe que vender droga é ilegal. Ficava em biqueiras, local onde as pessoas procuram drogas. Está preso por fato posterior. Usa droga desde 15 anos de idade. Só diminui quando vai preso. Sofre com abstinência. Toma três remédios controlados. Não fica sem medicamento. Bebia álcool de posto. Sobre a agressão policial, pediu para a advogada deixar quieto.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Os policiais afirmaram que a droga estava na posse do réu, que confirmou que destinava a venda a terceiros. No mesmo sentido, o próprio réu confessou que a droga era destinada à venda.

Demais disso, "A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio" (REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010).

A quantidade de droga (crack) era pequena, mas não denota a finalidade de mero consumo próprio, já que foi abordado em local conhecido como ponto de venda de drogas, além da confissão do réu de que estava vendendo o entorpecente.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta maus antecedentes (fls. 17/21). A conduta social não restou demonstrada nos autos. Sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração. A quantidade de entorpecente apreendido é o bastante para a configuração do delito, mas não para a majoração da pena.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 05 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, presente a atenuante da confissão espontânea, mas presente a agravante da reincidência duas vezes, já que foi definitivamente condenado nos autos n. 0003020-32.2017.8.26.0154 e 0000318-25.2015.8.26.0400 (fls. 17/18), pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Dessa forma, aumento a pena de 1/6, tornando a pena intermediária em 06 anos e 05 meses de reclusão.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.

Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente específico, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse.

Desse modo, torno-a definitiva em 06 anos e 05 meses de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada no mínimo legal, ou seja, 680 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §2º, 'b', do CP, e da reincidência do acusado.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente.

Estamos diante da reincidência específica, o que inibe a substituição, vez que os requisitos devem estar presentes cumulativamente.

Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que a condenação é superior a 2 anos (art. 77, caput, do CP), bem como é reincidente específico (art. 77, I, do CP).

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia para CONDENAR o acusado THIAGO RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à reprimenda de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Poderá recorrer em liberdade.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos – fl. 08 (arts. 63-C e 63-D da Lei 11.343/06).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c. art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para a advogada indicada (fl. 16) para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio. Expeça-se certidão de honorários.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA